

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구, 통보

제 목 하도급 현황 공사 홈페이지 게재 소홀

소 관 부 서 (가나마바본부) 마바지역본부, 가나지역본부, 하아하아지역본부,
마자지역본부, 차카차카지역본부, 나타파하지역본부
(타파본부) 사아기지본부, 다라기지본부
(자차본부) 자차사업단

조 치 부 서 타라마바처, 카타하아처, 타라마바처, 마바사차단

내 용

1. 업무개요

가나마바본부 마바지역본부·가나지역본부·하아하아지역본부·마자지역본부·
차카차카지역본부·나타파하지역본부의 나파다타부는 배관이설과 관련한 용역
및 공사를 수행하면서 관련법령에 따라 발주, 시공관리, 하도급관리 업무를 수행
하고 있으며, 자차지역본부·다라지역본부 나다라마부는 공급설비 및 부대시설의
유지보수·확장과 관련한 용역 및 공사를 수행하면서 관련법령에 따라 발주, 시공
관리, 하도급관리 업무를 수행하고 있고, 카타본부 사차기지본부·카타기지본부의
가나카타부는 건축물·건축물 유지보수 업무를 수행하고 있다.

그리고 다라본부 자차자차단 타하·라마·카타·바사안전건설사무소는 건설현장의
안전·보건관리 및 시공관리를 하면서 관련법령에 따라 계약상대자의 하도급을
관리하고 있다.

또한, ㉠㉡㉢㉣본부 ㉤㉥㉦㉧처 ㉨㉩㉪㉫부는 배관이설공사 기본계획 수립 및 관리업무를 수행하고 있고, ㉬㉭㉮㉯부는 공급설비 개선 업무를 총괄하고 있다. ㉰㉱본부 ㉲㉳㉴㉵부는 경상정비공사 계약관리, 생산기지 시설물 보수·개선을 총괄하고 있으며 ㉶㉷본부 ㉸㉹사업단 ㉺㉻㉼㉽㉾부는 건설공사 시공·안전 관리 총괄 및 부실별점·하도급이행평가 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 제1항에 따라 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우, 해당 발주기관은 누구나 볼 수 있는 방법으로 ① 공사명, ② 수급인의 도급금액 및 낙찰률, ③ 수급인(상호 및 대표자, 영업소 소재지), ④ 하수급인(상호 및 대표자, 업종, 영업소 소재지), ⑤ 하도급공종, ⑥ 하도급 부분 도급액, 하도급금액, 하도급률을 공개하여야 한다고 규정하고 있고, 「건설산업기본법 시행령」 제34조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 제2항에 따라 하도급 등의 통보를 받은 날부터 30일 이내에 발주기관의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠㉡본부의 경우 하도급 현황의 공사 홈페이지 게재는 사업관리 총괄업무를 수행하는 ㉶㉷사업단 ㉺㉻㉼㉽㉾부가 월간 공정관리 현황에 포함된 하도급 계약정보를 취합하여 일괄로 처리하였으나, 실제 업무를 진행함에 있어 하도급

통보일과 월간 공정현황 송부일의 차이로 인해 「건설산업기본법 시행령」 제34조의3에 따른 게재 처리기한(30일 이내)을 준수하기 곤란하므로 각 안전건설사무소에서 직접 하도급 계약정보를 홍보부에 송부하여 홈페이지에 게재하도록 업무절차 변경을 수립하고 유관부서에 공유¹⁾하였다.

한편 ‘2025년 불법하도급 점검 관련 특정감사’ 시 2020년 1월부터 계약 체결한 건설공사(유지보수·증설·배관이설공사 포함, 이하 “건설공사”)의 하도급 현황 및 공사(公社) 홈페이지 게시 사항을 조사한 결과, 하도급 게재 대상은 총 315건이며 그 중에서 공사 홈페이지에 281건이 게재되었고 [표 1]과 같이 34건은 하도급 게재가 누락된 사실을 확인하였다.

[표 1] 하도급 현황 공사 홈페이지 게재 누락사항

□ 조사대상 : 2020년 1월부터 현재까지 계약 체결한 건설공사

구 분		건설공사 건수	하도급 게재 대상	하도급 게재 누락 건수	비 고
마바사차본부		534	27 ²⁾	21	
파해본부		12	35	6	
차카본부	차카차카단	33	176	7 ³⁾	
	다라마바사아단	7	77	-	누락사항 없음
계		586	315	34	

자료: “2025년 불법하도급 점검 관련 특정감사 요구자료” 재구성

하도급공사 계약자료 등의 공개 관련 법령의 제정 사유는 공공 공사를 수급한 수급인이 해당 공사를 하도급한 경우, 그 공사의 발주기관이 하도급 계약 내용 등을 의무적으로 공개하도록 하여 건전한 건설시장을 조성하고 재정이 투입되는

1) ~~차카차카~~-4470(2024. 06. 13.) “하도급 계약정보 홈페이지 게시 업무 절차 변경 알림”

2) 건설공사 건수 대비 하도급 게재 대상이 적은 사유는 공급설비의 경우 전문공사업을 보유한 자가 입찰을 할 수 있으며, 건설산업기본법 제29조에 따라 수급인은 그가 도급받은 전문공사를 하도급할 수 없으나 특수공종 등에 한하여 발주처 승인 후 하도급 가능함

3) 홈페이지 게재 누락사항 자료 조사 시 ㉠㉡㉢㉣단의 누락 건수는 9건이었으나, ㉤㉥안전건설사무소에서 제시한 의견을 검토한 결과 최종 7건으로 변경

공공 공사의 예산을 투명하게 집행하고자 함에 있다고 명시하고 있다.

따라서 관련법령에 따라 발주기관의 하도급 계약 내용 등의 공개를 이행하지 않고 업무를 소홀히 한 것이 명백하다고 판단되며, ㉠㉡본부에서 유관부서에 공유한 문서는 일시적인 사항으로 직원들의 인식 및 업무숙지가 부족하여 발생한 사항이라고 보여지므로 이에 대한 대책 마련이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 ㉠㉡㉢㉣단 ㉤㉥안전설사무소는 하도급 계약 내용을 공개하지 않은 사유로 하도급 계약 체결 후 1개월 이내 해당업체가 계약해지(2건)를 요청 하였으므로 하도급 계약 내용을 홈페이지에 게재할 필요가 없었음을 의견으로 제시 및 관련 증빙자료를 제출하였다. 그리고 해당 자료를 검토한 결과 홈페이지 게재의 불필요 사항을 인정하기로 하였다. 한편 ㉦㉧㉨㉩본부, ㉪㉫본부 및 ㉬㉭안전건설 사무소를 제외한 ㉮㉯본부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 경영지원처장은

「건설산업기본법」에 규정된 하도급 계약 내용을 공개하지 않아 발주기관의 의무를 소홀히 한 부서에 주의를 촉구하시기 바라며, (부서주의)

㉰㉱㉲㉳처장, ㉴㉵㉶㉷처장 및 ㉸㉹㉺㉻단장은

향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원의 주기적인 교육 등을 통해 하도급 계약 내용의 공개 의무를 숙지할 수 있도록 대책을 수립하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 부서주의]

바사지역본부 아라마자부, 파하지역본부 파다파다부, 다라다라지역본부 아라마자부,
마바지역본부 아라마자부, 카타카타지역본부 아라마자부, 나파나파지역본부 아라
마자부, 마마기지본부 나타파하부, 타파기지본부 나타파하부, 자차카타단 파다·마
바·가나안전건설사무소

[관련부서, 통보]

나파다타처 나파나파부·가나카타부, 가나파다처 차카타가부, 마바사차단 아자자차
차카부

[별첨] 하도급 현황 공사 홈페이지 누락사항 세부내용(차카타나본부, 사차본부,
아라본부)